

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1402

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – ימי מחלה נוספים בשל מחלת ילד), התשפ"ג–2023

1. החלפת סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹, במקום סעיף 1 יבוא:

1. "היעדרות בשל מחלת ילד
עובד שעימו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, שנעדר מעבודתו בשל מחלת ילדו, זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה כאמור בסעיף 5 לחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 (להלן – חוק דמי מחלה) בעד ימי היעדרות, וכן לזקוף ימי מחלה נוספים על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, והכול במספר ובתנאים כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) אם בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד – עד שישה ימי מחלה בשנה שיתווספו לזכאותו לפי חוק דמי מחלה, ונוסף על כך עד שלושה ימי מחלה בשנה שיוכל לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו לפי החוק האמור;

(2) אם הילד נמצא בהזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא ההורה העצמאי של הילד – עד 12 ימי מחלה בשנה שיתווספו לזכאותו לפי

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

חוק דמי מחלה, ונוסף על כך עד שישה ימי מחלה
בשנה שיוכל לזקוף על חשבון תקופת המחלה
הצבורה שלו לפי החוק האמור ;

בחוק זה, "הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע
למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993, מעניק להורה אפשרות לזקוף ימי מחלת
ילד על חשבון ימי המחלה שלו, דבר המהווה בעצם עונש להורים ולא מיטיב איתם באף דרך ; הורה שיש
לו ילדים מתחת לגיל 16 נאלץ לוותר על ימי מחלה שלו לטובת טיפול בהם אם אחד מהם נהיה חולה. יש
בכך אמירה בוטה לפיה עובד שיש לו ילדים ישלם ברווחתו, ויאלץ לבחור בחירה קשה בין שימוש בימי
מחלה לטובת עצמו או לטובת ילדיו.

מטרתה של הצעת חוק זו היא לתקן עוול זה וליצור מציאות חדשה, לפיה העובד אינו נאלץ לבחור בין
ניצול ימי המחלה בשל מחלת ילדו ובין ניצול ימי המחלה בשל מחלתו שלו, זאת על ידי הרחבת הזכאות
לימי המחלה המגיעים לו לפי חוק והוספה של מספר ימי מחלה מוגבלים בשל מחלת ילד, עם אפשרות
לזקוף עוד מספר קטן של ימי מחלת ילד על חשבון ימי המחלה שלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
וקבוצת חברי הכנסת (פ/2733) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/3253 ; פ/3300/24).
הצעת החוק זהה לפ/3300/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)